Le procès : principes, recours et juridictions

Fiche de révision

L'ESSENTIEL EN UNE PHRASE

Tout procès repose sur le **droit au recours** et le **procès équitable** ; pour trouver le juge, on combine compétence **géographique** (domicile du défendeur) et **matérielle** (montant, nature du litige).

PRINCIPES DU PROCÈS

- **Droit au recours** : art. 16 DDHC, art. 13 CESDH, art. 47 Charte UE.
- **Procès équitable** (art. 6 CESDH) : juge indépendant et impartial, débats publics, contradictoires, délai raisonnable.
- Agir en justice : **qualité** (intérêt légitime) + **capacité** (majorité ; immatriculation pour une personne morale).

CARACTÈRES DE LA PROCÉDURE

Caractère	Civil	Pénal / administratif
Direction	Accusatoire (les parties)	Inquisitoire (le juge)
Forme	Orale (juge judiciaire)	Écrite (juge administratif)
Exceptions à la publicité	Chambre du conseil	Huis clos

MODES AMIABLES (MARL)

Conciliation

Gratuite ; le conciliateur fait dialoguer les parties.

Médiation

Payante ; le médiateur propose une solution.

Arbitrage

Remplace le procès ; décision obligatoire.

Réforme 2023

Amiable obligatoire si ≤ 5 000 €, voisinage, bornage… ; ARA devant le tribunal judiciaire.

APPEL VS CASSATION

	Appel	Cassation
Juge	Fait + droit	Droit seulement
Condition	> 5 000 € (civil)	Moyen de droit
Délai	1 mois (pénal 10 j, adm. 2 mois)	2 mois
Effet dévolutif	Oui	Non
Effet suspensif	Non (depuis 2020)	Non

DÉCISIONS DE LA COUR DE CASSATION

Conforme → **rejet** →

Non conforme → **cassation** sans renvoi ou avec renvoi →

Résistance → **assemblée plénière**

JURIDICTIONS DE 1RE INSTANCE

Litige	Juridiction
Civil ≤ 10 000 €	Tribunal judiciaire (proximité)
Civil > 10 000 €, état des personnes, immobilier	Tribunal judiciaire
Défendeur commerçant	Tribunal de commerce
Contrat de travail	Conseil de prud'hommes
Contravention / délit	Tribunal de police / correctionnel
Crime 15-20 ans / > 20 ans	Cour criminelle / cour d'assises
Administration	TA → CAA → Conseil d'État

ACTEURS

Siège

Juges, inamovibles, indépendants et impartiaux.

Parquet

Représente l'État (procureur de la République, procureur général).

Auxiliaires

Avocats, commissaires de justice (ex-huissiers), greffiers, experts.

AUTRES JURIDICTIONS

- **Conseil constitutionnel** : a priori (Président, PM, présidents des assemblées, 60 députés/sénateurs) ; a posteriori (**QPC**, filtre en 3 mois).
- **CJUE** : question préjudicielle, recours en manquement, annulation, carence.
- **Cour EDH** : après épuisement des voies internes ; satisfaction équitable.

PIÈGES

- Droit au recours ≠ double degré de juridiction.
- Contester les faits devant la Cour de cassation = moyen de fait → irrecevable.
- Compétence géographique par défaut : **domicile du défendeur** (siège social pour une société).